

1502661-87.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282540/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 20858734 - 07º D.P. GUARULHOS, 3275/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2282540 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502661-87.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502661-87.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282540/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 20858734 - 07º D.P. GUARULHOS, 3275/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2282540 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RODOLFO ALCÂNTARA GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Rodolfo Alcântara Gomes foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 61, II, j, do Código Penal, porque, no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 22h, na Rua Amarílis, nº 155, Residencial Bambi, Mato das Cobras, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 50 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 2 gramas, bem como 25 frascos de lança-perfume, com volume líquido de 250 mililitros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que o réu decidiu praticar o tráfico ilícito de entorpecentes e, para tanto, deslocou-se até o local dos fatos trazendo consigo, dentro de dois sacos plásticos, 50 eppendorfs contendo cocaína e 25 frascos de lança-perfume. Tendo chegado ao local indicado, o réu permaneceu com a finalidade de vender o entorpecente para eventuais usuários. Acontece que policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Bonsucesso quando foram verificar o chamado n. T2107254051 do Disque-Denúncia. Ao chegar ao local indicado, Rua Amarílis, os policiais flagraram o réu em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Durante a busca pessoal, o policial militar Raphael encontrou, debaixo da blusa do braço esquerdo, uma sacola contendo 50 pinos de cocaína. Ademais, na cintura do réu, o policial encontrou outra sacola plástica contendo os frascos de lança-perfume. Indagado, o réu confessou a traficância, afirmando que estaria transportando as drogas a pedido de terceiros e que ganharia R\$ 20,00 pelo ato. Já perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio. O delito foi cometido durante o estado de calamidade pública resultante da pandemia do Covid-19. O réu foi notificado (fl. 91) e apresentou defesa preliminar (fls. 92/94). A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2022 (fls. 95/97). Não havendo elementos que permitissem absolver sumariamente o acusado, iniciou-se a instrução probatória. Em audiência judicial foi ouvida uma testemunha, sendo o réu interrogado ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu: a) absolvição por falta de provas; b) pena-base no mínimo legal; c) compensação da confissão com a reincidência; d) regime diverso do fechado, em especial diante do tempo de custódia cautelar; e) recurso em liberdade; e f) justiça gratuita. É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais militares Antony Anderson Militão e Raphael Vitor dos Santos. Antony afirmou que estavam em patrulhamento no bairro Bonsucesso quando foram verificar o disque-denúncia nº T2107254051. Na Rua Amarílis, avistou o réu em atitude suspeita, o qual, ao ver a viatura, tomou sentido contrário ao que ele ia, além de que apresentava um volume por baixo da blusa. Em seguida, foram ao encalço e o abordaram. O réu não portava documentos. Em revista pessoal, o policial Raphael localizou com ele um saco plástico debaixo da manga da blusa do braço esquerdo, contendo 50 eppendorfs de pó branco aparentando cocaína, e, na cintura, um saco plástico contendo 25 frascos de líquido aparentando lança-perfume. Indagado, o réu disse que iria levar as substâncias para um indivíduo que não deu o nome, dizendo apenas que entregaria no bairro Ponte Alta e que ganharia R\$ 20,00 (fl. 02). Raphael apresentou relato idêntico ao de seu companheiro de farda (fl. 03). Perante o Delegado de Polícia, o réu manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fl. 03).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, foi colhido o testemunho de um policial militar e interrogado o réu.

Antony disse que sua equipe estava em cumprimento de um CPP pelo Bairro Bambi em que um suspeito havia abordado um cidadão na via. Quando estavam anotando os dados desse cidadão, avistaram Rodolfo, o qual, ao ver a viatura, retornou a passos largos de onde estava vindo. Liberaram o cidadão que nada constava na Justiça e foram em direção a Rodolfo. Próximo a ele, avistou na cintura do réu um volume grande. Na abordagem, o policial Raphael encontrou na cintura do réu um embrulho contendo 25 frascos e, no braço esquerdo, havia outro embrulho contendo 50 pinos de cocaína, além de R\$ 25,00 em um dos bolsos da bermuda ou calça. Indagado, o réu confirmou que era droga e que estava levando para o bairro Ponte Alta. O réu disse, ainda, que foi contratado por um desconhecido que não sabia o nome pela quantia de R\$ 20,00 para fazer o transporte da droga. Nunca tinha visto o réu. A busca pessoal foi realizada por Raphael. Presenciou a revista. O réu disse que o dinheiro encontrado era o pago para conduzir o entorpecente. Havia um disque-denúncia de alguns dias relatado tráfico de drogas na Rua Amarílis e, na coincidência, tiveram êxito em localizar o cidadão.

Em interrogatório, o réu confessou a prática do crime. Disse que estava transportando as drogas para outro bairro e que iria ganhar R\$ 20,00 e duas pedras de crack pelo serviço.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/08), laudo de constatação prévia (fls. 73/75) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 70/72), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína e tricloroetileno, substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

O réu confessou a prática do crime e sua confissão se harmoniza com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas colhidas em juízo.

O policial militar ouvido em juízo narrou com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e encontro das drogas. Relatou que estava atendendo a uma ocorrência quando visualizou o réu vindo em sua direção, o qual, após perceber a presença da equipe policial, deu meia volta para evitar o encontro, o que motivou a abordagem; em busca pessoal, foram encontradas, sob a roupa do acusado, porções de drogas na cintura e nos braços.

Para além da confissão espontânea, a quantidade e variedade de entorpecentes (75 porções de drogas de dois tipos), o dinheiro em espécie apreendido (R\$ 25,00) e o contexto no qual desenvolvida a ação criminosa (abordagem em ponto de venda de drogas) não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao tráfico.

Assim, a conduta do réu se amolda ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis ao réu.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

O acusado, no entanto, registra maus antecedentes. Nesta primeira etapa, valoro como maus antecedentes as condenações sofridas nos processos nº 0016273-02.2003.8.26.0050, da 12ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado em 16.09.2005, e nº 0098687-57.2003.8.26.0050, da 4ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado em 17.04.2007 (fls. 32/44).

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 também são favoráveis ao acusado. A quantidade de entorpecentes é ínfima e não há variedade de drogas (foram apreendidos apenas dois tipos de estupefacientes). Houve a apreensão de cocaína, droga de elevado potencial nocivo, mas em quantidade não expressiva (apenas 16 gramas), não se justificando uma maior censura.

Assim, em razão dos maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não se configurou a agravante do art. 61, II, j, do Código Penal, visto que o acusado não se aproveitou do período pandêmico para praticar o delito. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. REDUÇÃO.

QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO JUSTIFICA O AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL (136,3 G DE MACONHA E 4,5 G DE CRACK). AGRAVANTE. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE.

1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.

2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 657.673/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Configurada a agravante do art. 61, I, do Código Penal, ante a condenação sofrida pelo réu no processo nº 0078900-24.2011.8.26.0224, da 1ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 29.07.2014.

Presente, ainda, a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, pois o réu confessou espontaneamente a prática do crime.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Não há majorantes ou minorantes. A reincidência específica impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ao que consta, o acusado não goza de padrão de vida elevado. Por este motivo, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Em razão da reincidência, Rodolfo deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional fechado.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A quantidade de pena aplicada e reincidência específica impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Isto posto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Rodolfo Alcântara Gomes, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no piso legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois seu histórico criminal indica que faz da prática de crimes seu meio de vida. Assim, há fundado receio de que Rodolfo volte a delinquir caso seja solto prematuramente. No mais, como ele respondeu ao processo preso, não se justificaria a soltura agora que condenado, especialmente diante do regime prisional imposto. Por estes motivos, mantenho a prisão cautelar. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA